

동물과 인간(1)

동물 해방, 동물 권리

담당교수 : 임지연

요다와 나의 이야기



수업 목표

1. 모든 동물은 평등하다-피터 싱어의 동물해방론의 근거와 한계를 파악한다.
2. 동물도 시민이다-동물 권리의 철학적 근거와 한계를 이해한다.

1. 모든 동물은 평등하다

-동물 해방

동물론의 고전적 개념들

- 동물영혼-아리스토텔레스의 영혼론
: 식물영혼, 동물영혼, 인간영혼
- 동물 자동기계론: 르네 데카르트
-자연법칙, 시계장치, 고통을 느끼지 못하는 개
- 주체로서의 동물 : 움벨트(Umwelt) 모델-야콥 폰 위스퀼
-진드기의 움벨트



가디언즈
오브 갤럭시 3
'로켓'

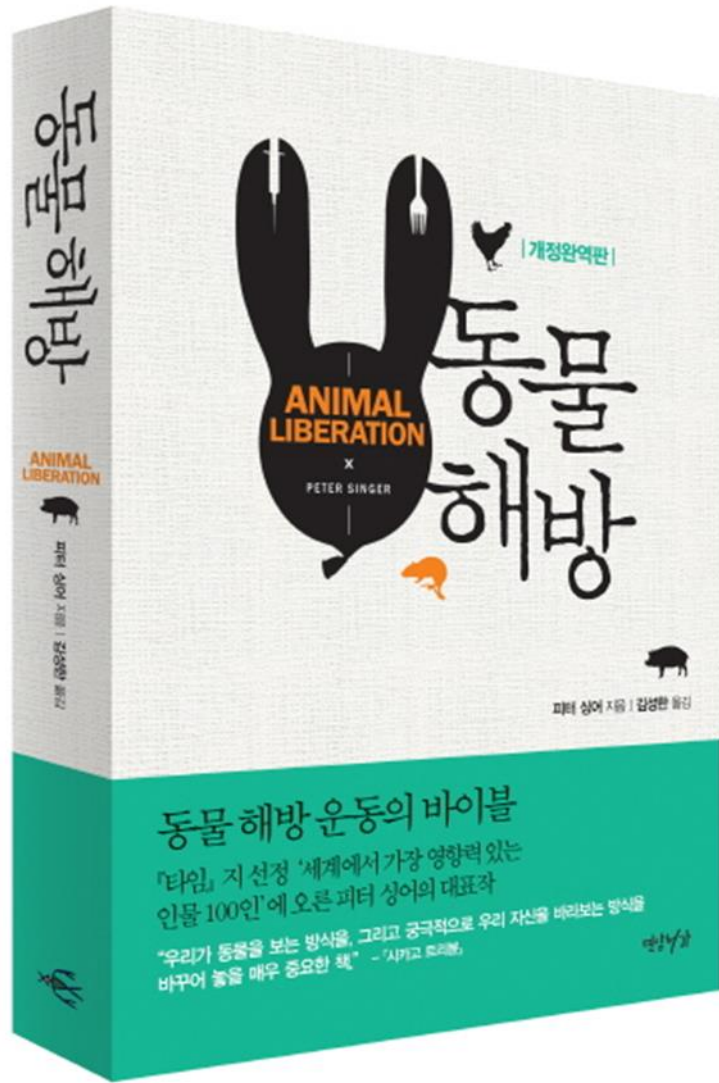


- 밍크는 해방되었을까?

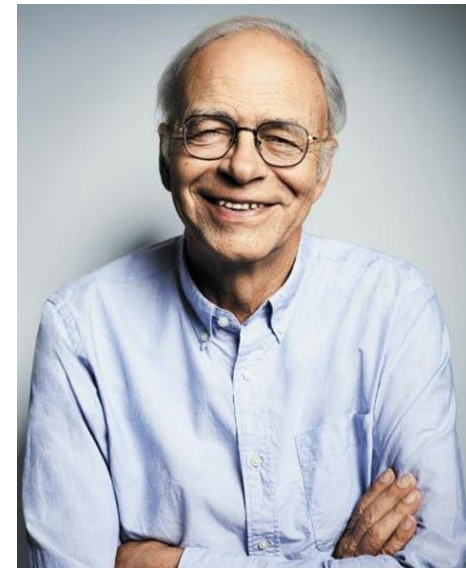
1998년 영국 뉴포레스트 '동물해방전선' 활동가 밍크 구출 사건



2004년 동물해방전선의 활동가가 독일의 한 모피농장에서
밍크를 구출하는 장면



피터 싱어(Peter Albert David Singer, 1946~)



- 『동물해방』의 1975년판 서문

당시 영국에 있었던 그는 한 부인으로부터 차와 샌드위치 대접을 받았다.

부인은 “저는 동물을 너무 사랑합니다”라고 말하면서 개 한 마리와 고양이 두 마리를 키운다고 자랑했다. 그리고 피터 싱어에게 어떤 애완동물을 키우는지 묻는다.

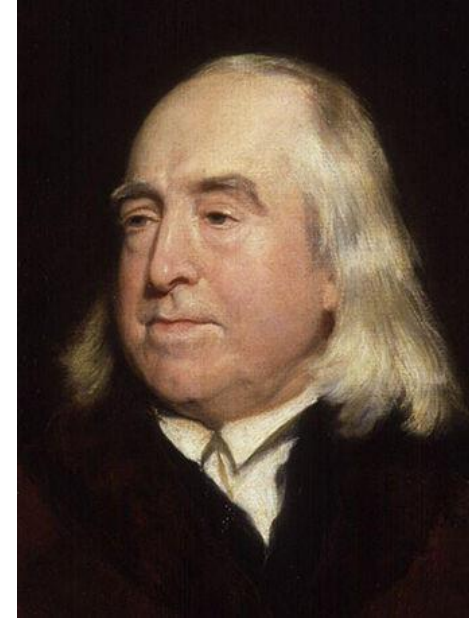
싱어는 자신은 애완동물을 키우지 않는다고 말하자 그 부인은 놀라 “하지만 싱어 씨는 동물에 대해 관심을 가지고 있지 않나요?”라고 되물었다.

싱어는 대답한다. 자신은 한 번도 개나 고양이를 좋아하는 방식으로 좋아한 적이 없다고 말이다. 자신은 동물을 애호(love)하지 않았다.

자신은 동물들이 쾌감과 고통을 감수할 수 있는 능력이 있는 독립된 존재로 처우 받기를 원하며, 동물들이 인간의 목적을 위한 수단으로 처우 받지 않기를 원하지 않는 방식으로 관심을 둔다고 말이다.

그는 ‘귀여운 동물’에 초점을 맞추고 있지 않으며, 동물을 도구화하는 모든 인간의 행위에 대해 ‘분노’를 느낀다고 썼다.

‘쾌고감수능력(快苦感受能力)’



-제러미 벤담 Jeremy Bentham ‘최대 다수의 최대 행복’(공리주의)
(인종, 성차, 장애, 능력에 상관없는 복리)

“동물들이 그 누구에게도 빼앗기지 않을 권리를 획득하게 될 날이 올지도 모른다...문제는 그들이 고통을 느낄 수 있는가이다 ”

- 쾌고감수능력은 이익(interests)을 갖기 위한 전제조건
- 공리주의적 관점
- 돌과 쥐는 질적으로 다른 존재
- 인간과 동물은 평등하다

- 동물은 고통을 느끼는가?

- (타자의) 고통은 그 자체를 알 수 없으나, 추정할 수 있다.

- 외적 몸짓(포유류, 조류)

- 유사한 신경계(혈압, 동공, 땀, 맥박...)

- 평등 : 도덕적 능력, 지적 능력, 자비심과 타자성, 의사소통능력, 즐거움과 고통을 경험하는 능력에 상관 없이 평등에 기초
 - 인종차별, 성차별, 장애차별 문제/ 동물 차별 포함
- 인간의 종차별주의 비판
- “모든 생명은 동등한 가치가 있다 ” 를 함축하는 것은 아니다.
- 효용성의 문제-고통을 최소화하는 원리(공리주의적)

- 스위스(2018년) 동물보호법을 개정해 바닷가재, 게, 새우 등 십각목에 해당하는 동물을 산채로 끓는 물에 넣어 요리하는 행위를 금지
- 영국 정부(2021년) 문어(두족류), 게, 바닷가재 등에 대해서도 동물복지법을 적용
- 우리나라 동물보호법 제2조 제1호- '고통을 느낄 수 있는 신경 체계가 발달한 척추동물'

1) 동물 실험 비판

-미군의 동물실험 : 1973년 미공군 200마리 비글 강아지 독가스 실험
미군생체의학연구개발 실험: 개들에게 TNT 먹이기

-대학의 원숭이 실험

-심리학 분야의 동물 실험

: 약물이 행동에 미치는 영향. 수면 박탈 실험. 스트레스 및 공포 실험.

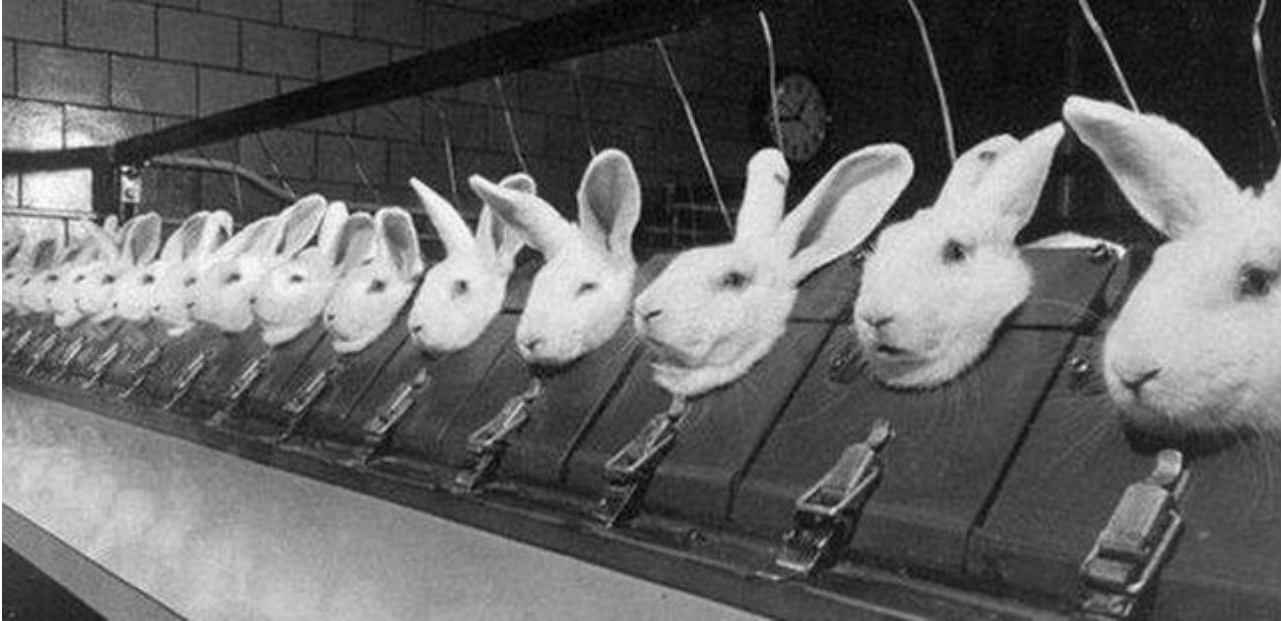
: 전기충격 실험 - 쥐의 다리, 눈, 귀에 충격

: 전기 경련충격이 쥐의 기억에 어떤 영향을 미치나? -퇴행성 기억상실

-독극물 동물 실험-신제품 출시 동일한 종류의 실험(화장품, 식용 색소, 광택제)

-의약품/ 의학 분야

- 드레이즈 테스트



- (동물의 고통 대비) 동물실험의 **유익성**이 없다(적다).

- 살충제, 부동액, 브레이크액, 표백제, 교회 초, 세제, 탈취제,
피부 청정제, 탈모제, 소화기, 잉크, 선텐오일, 손톱 광택제, 마스크라
헤어스프레이, 페인트 등등

- 동물에게는 위험하지만, 인간에게는 유익한 제품(인슐린, 모르핀)
- 동물실험 직후 안전 평가, 이후 유해 판정받을 수 있음
- 불필요한 실험: 개와 토끼 체온 45도-
“체온이 이상적으로 상승할 경우 체온을 낮추는 조치가 중요하다”
- 동물실험의 공익성-정당화

- 질문

“사용하고자 하는 동물들의 지적 수준과 유사한 수준의 뇌 장애가 있는 인간을 사용할 용의가 있는가?”

“왜 안되는가?”

-종차별주의

“동물에 대한 태도에 관한한, 모든 사람은 나치다”
(작가 아이작 바세비스 싱어)

- 동물 실험은 과학의 문제가 아니라, 도덕의 문제
- 종차별주의 비판
- 이익동등 고려 원리

2) 공장식 축산 농장 비판

- 음식의 이면에는 동물 학대에 대한 **무지**
- 식품-동물 학대 과정의 종착점
- 우리는 고기를 먹지 암소를 먹는다고 하지 않는다.

• 닭 공장식 설비

- 인공 부화장
- 닭장(조명, 모이, 환경)
- 부리 자르기
- 7주차 도축





- 공장식 축산: 동물- 저가 사료를 고가의 고기로 전환시키는 기계
- 생산자와 소비자의 태도는 근본적으로 같다.



3) 윤리적 채식 제안

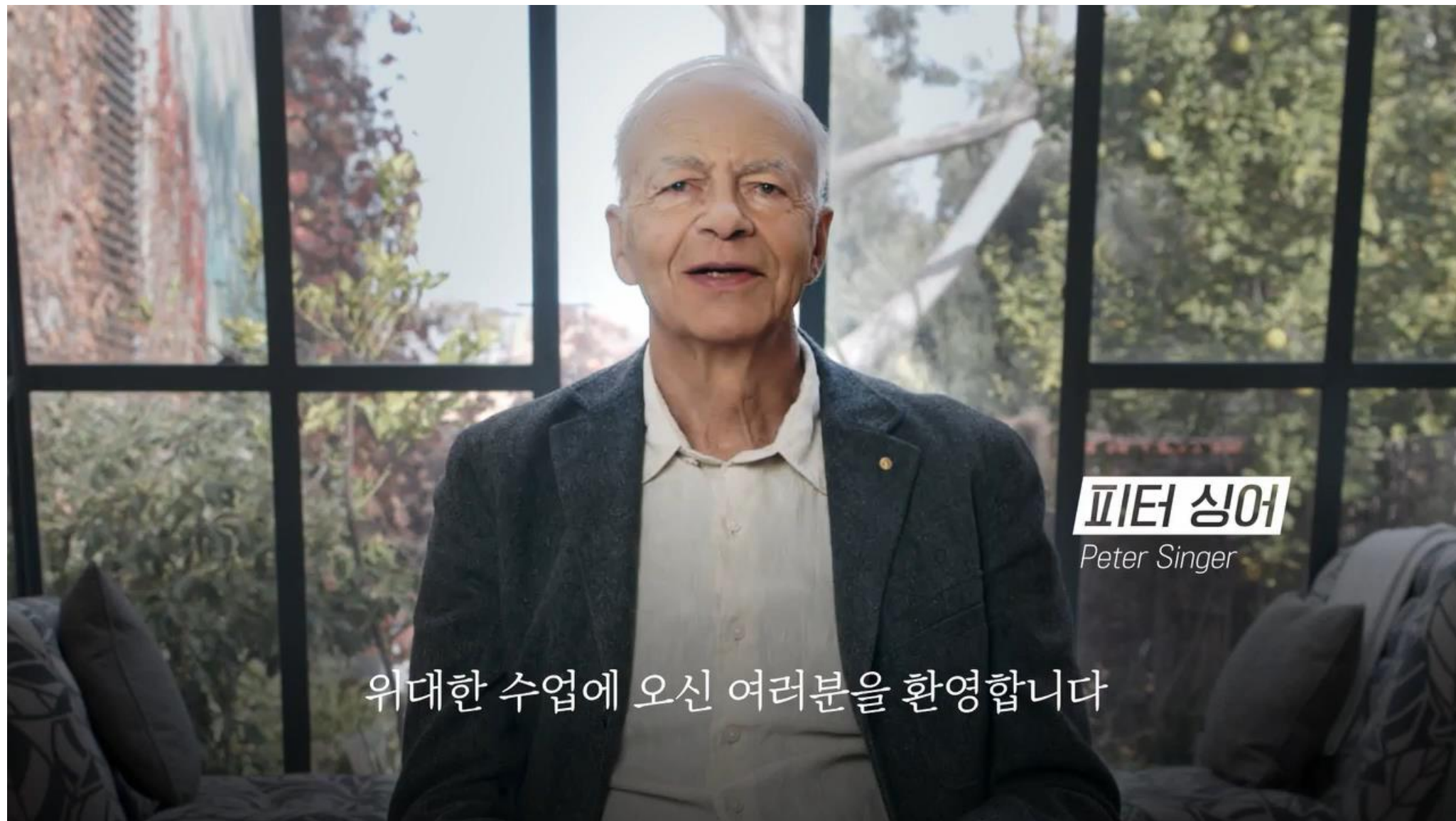
- 자신의 삶에 책임 지고, 잔인함에서 벗어나는 삶: 동물을 먹지 않기
- "동물을 먹는 것을 옳다고 말할 수 있는가?"
→ "이 고기를 먹는 것은 옳은가?"
- 고통없는 동물 사육이 가능한지의 여부를 떠나 **동물이 고기가 되는 과정은 자기이익을 고려받아야 할 권리를 인정받지 못하는 것**

"채식주의자가 된다는 것은 단순히 상징적인 제스처만은 아니다. 또한 이것
이 자신의 개입을 유지하고 그리하여 도처에서 이루어지는 자혹한 처우와
살육에 대해 소란으로 일관하여 세상의 추한 현실로부터 벗어나려는 시도들을
아니다. 채식주의자가 된다는 것은 인간이 아닌 동물살해와 고통 야기의 종식을
향한 우리가 취할 수 있는 매우 실천적인 효과적인 행보라고 할 수 있다"

- “채식주의자가 된다는 것은 단순히 상징적인 제스처만은 아니다. 또한 이것이 자신의 깨끗함을 유지하고 그리하여 도처에서 이루어지는 잔혹한 처우와 살육에 대해 모르쇠로 일관하여 세상의 추한 현실로부터 벗어나려는 시도도 아니다.

채식주의자가 된다는 것은 인간 아닌 동물살해와 고통야기의 종식을 향한 우리가 취할 수 있는 매우 실천적인 효과적인 행보라고 할 수 있다 ”

“식단에서 고기를 제거함으로써 식물과 흙, 그리고 계절과 더욱 가까워진다”



피터 싱어

Peter Singer

위대한 수업에 오신 여러분을 환영합니다

<평가>

- 싱어의 동물해방론은 1970년대에 제기되어 동물 착취 반대, 평등론 근거
 - 동물의 쾌고감수능력, 인간의 동물지배와 종차별주의 비판
-
- 공리주의적 성격
동물실험 반대-인간의 이익이 동물의 이익보다 크지 않기 때문
인간의 입맛은 동물의 고통에 비해 사소함
 - 종차별주의 반대를 위해 동종 차별 논리
-동물과 지적 수준이 낮은 뇌장애 인간/어린 아이 비교
 - 채식주의의 제안-개인적 차원, 도덕적 차원

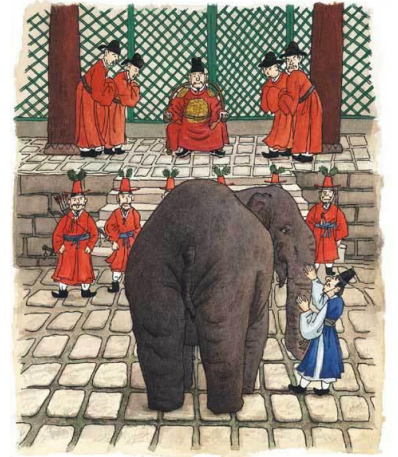
2. 동물의 권리

- 동물의 본래적 가치(툼 리건)
- 동물도 시민이다(윌 킴리카)

• 동물은 법적 권리가 있는가?

“동물은 물건이 아니다”

(2021년 7월 민법 제98조 조항)



• 동물보호법

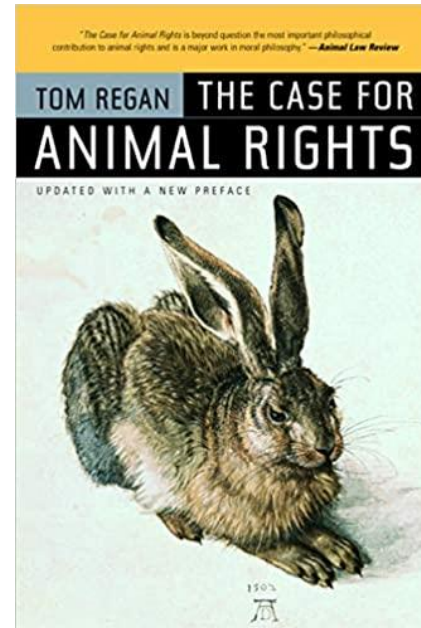
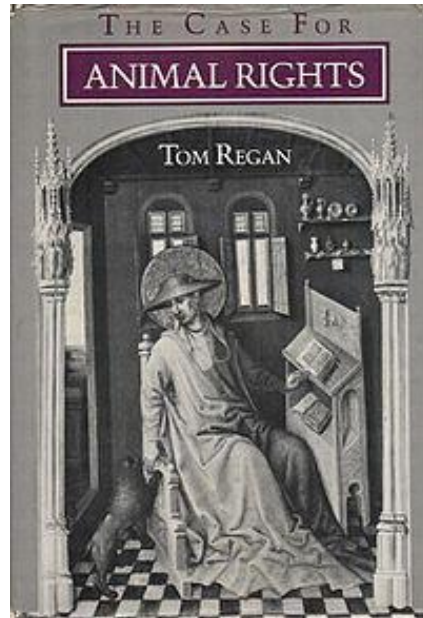
(맹견 보험가입, 동물판매업자 동물등록, 동물학대행위 처벌, 동물유기 처벌 강화)

- 경의선 숲길 고양이 살해사건 피의자-재물손괴죄

1) 동물의 본래적 가치

- 의무론적 관점

- 톰 리건(Tom Regan, 1938~), 『동물권 옹호론』(1983)



“**삶의 주체(subject-of-a-life)**가 되는 것은 단지 살아있다거나 의식을 가지고 있다거나 하는 것 이상을 함의한다.....

만일 어떤 개체가 믿음과 욕구, 지각력 기억력 그리고 자신의 미래를 포함한 미래에 대한 의식을 갖는 경우, 쾌락과 고통의 느낌을 수반하거나 포착한 삶을 사는 경우, 선호와 복지 관련 이익을 갖는 경우 자신의 욕구와 목적을 추구하기 위해 행동할 능력이 있는 경우, 시가 의 흐름 속에서 의식적, 육체적 정체성을 유지하는 경우, 자신의 삶이 다른 존재들의 필요와 욕구를 독립적 정체성으로 그리고 다른 누군가의 이익의 대상이 되는 것과는 독립적으로 성공하거나 실패한다는 의미에서 개별적 복지를 갖는다면 삶의 주체이다.

삶의 주체라는 기준 자체를 충족하는 개체들은 독특한 유형의 가치-본래적인 가치를 가지고 있으며, 그들을 단순히 그릇으로만 보거나 처우해서는 안된다”

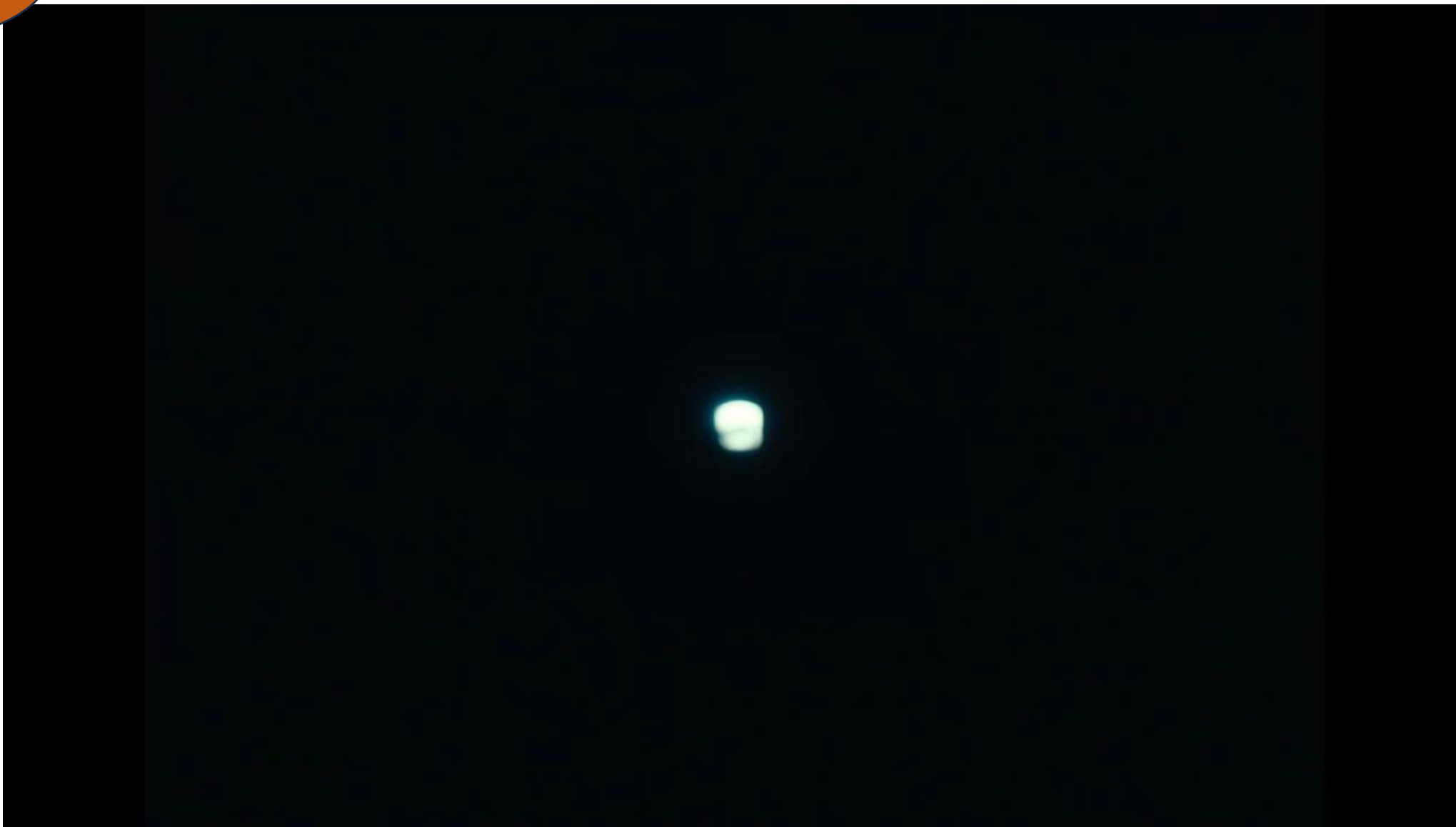
- 본래적 가치(inherent value)

: 그 자체로서의 가치, 환원될 수 없는 가치, 목적 그자체
정언적 가치

본래적 가치에 차등을 둘 수 없으며, 권리에도 차등을 둘 수 없다.

1세 이상의 정상적 포유 동물

당나귀 EO



(1) 존중의 원리

- : 본래적 가치를 존중하는 방식으로 개체등을 처우해야 함**
- : 공리주의적 태도 반대. 목적 그자체**

(2) 최소 침해(해악)의 원리

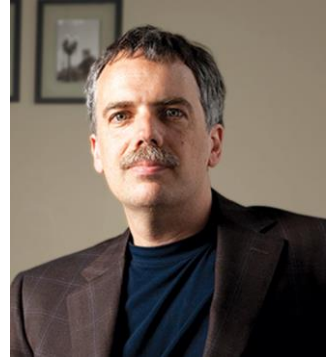
- : 예시-51명의 광부**

(3) 상황 악화의 원리

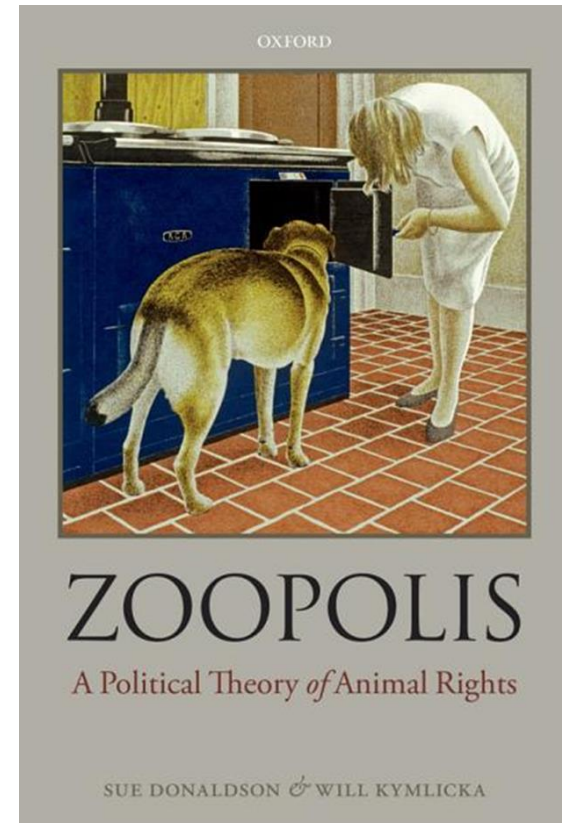
- : 예시-육식 문제**

인간의 해악(선호) vs 동물의 해악(죽음)

2) 동물도 시민이다



- 윌 킴리카(Will Kymlicka, 1962~),
『Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights』(2011)
- 동물의 도덕적 지위 → 인간과 동물 사이의 정치
- 인간과 동물의 관계를 상호의존적 관계로 규정하고, 그러한 관계로부터 상호주관적 인정을 통해 시민권을 정당화할 수 있어야 한다.



- **‘길들여진 동물’(시민권), ‘야생동물’(자치권), ‘경계동물’(거주권)**
- 길들여진 동물은 인간사회의 구성원으로 간주.
- 인간이 이들을 우리 사회로 데려왔기 때문. 인간은 이들을 선택적으로 번식시키고 보살피면서 인간과 협력하도록 길들임.
- 인간은 길들여진 동물을 독립적 존재가 아니라, 인간의존적 동물로 만들면서 인간사회에 통합
- 이미 길들여진 동물은 사회적 인정관계 맺고 있음

- **시민권 부여**

<평가>

- 이들의 논의는 도덕적 지위, 정치적 지위 확보. 급진적 (긍정성)
- 톰 리건- 의무론적 태도
본래적 가치를 갖는 동물과 그렇지 않은(덜 그러한)
동물의 차이? 1세 이상의 포유동물에 한정
- 윌 킴리카-현실적 공감대 확보하기 어려움
법적 체계 편입 절차의 비현실성
인간중심적 관점

감사합니다!